

0002314-55.2017.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... de acordo de não persecução penal. Tráfico que supostamente viria a ser considerado privilegiado. PGJ que, provocada pelo juízo nos termos do art. 28-A CPP, manteve a recusa do Promotor de Justiça. Posição institucional que deve ser preservada. ORDEM DENEGADA." (TJSP, HC nº 2064200-84.2020.8.26.0000, Rel. Xisto Rangel, j. 05.05.20). g.n.

No mérito, a acusação procede. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá-SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002314-55.2017.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002314-55.2017.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 6987/2017 - 1º Distrito Policial de Mauá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DA SILVA MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

RODRIGO DA SILVA MARTINS foi denunciado por incursão no inciso IV do parágrafo único do art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Narra a denúncia que no dia 15 de outubro de 2017, por volta das 12h30min, na Av. Barão de Mauá, altura do n. 6815, bairro Vila Ana, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado possuía arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver da marca Taurus, calibre 38, com numeração raspada, municiado, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 21.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl.204) e apresentou resposta à acusação. A testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida. Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação, enquanto a Defesa requer a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento da confissão, a fixação de regime penitenciário inicial aberto, bem como a oferta de acordo de não persecução penal ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Destaca-se, inicialmente, que o acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do réu, mas ato discricionário do Promotor de Justiça. No mais, diante da recusa do Ministério Público, os autos foram remetidos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal (fl.173), que insistiu na recusa de oferta do referido acordo (fls.176-86).

Ressalta-se que o acordo de não persecução penal não pode ser imposto pelo Judiciário em caso de recusa do Ministério Público. Neste sentido precedentes do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Acerca do acordo de não persecução penal, trata-se de uma discricionariedade do Ministério Público, eis que o artigo 28-A do Código de Processo Penal dispõe que: 'Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)'. Ou seja, trata-se de um dispositivo legal não vinculante, não devendo o Poder Judiciário interferir na obrigatoriedade de sua aplicação." (HC 2026314-51.2020.8.26.0000, Rel. Ricardo Sale Júnior, j. 05.04.20). g.n.

"Habeas Corpus. Insurgência quanto à ausência de propositura de acordo de não persecução penal. Tráfico que supostamente viria a ser considerado privilegiado. PGJ que, provocada pelo juízo nos termos do art. 28-A CPP, manteve a recusa do Promotor de Justiça. Posição institucional que deve ser preservada. ORDEM DENEGADA." (TJSP, HC nº 2064200-84.2020.8.26.0000, Rel. Xisto Rangel, j. 05.05.20). g.n.

No mérito, a acusação procede.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fl.02), boletim de ocorrência (fls. 04-6), auto de exibição e apreensão (fl. 21), laudo pericial (fls.42-4) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu, em solo policial (fl.11), permaneceu em silêncio. Em juízo, disse que estava a caminho de um jogo de futebol, foram buscar o amigo Jonas e William portava um revólver dentro do carro. Viram a viatura, William entrou em uma rua sem saída e pediu que jogasse fora o revólver. William pediu que segurasse a arma de fogo porque "ele tinha problemas com a Justiça" (mídia digital). Sua versão não merece credibilidade.

O policial militar Jonas, na fase administrativa (fl.07), historiou que: (sic) "se encontrava em patrulhamento de rotina na Avenida Radio Amador x Avenida Barão de Mauá, quando avistaram, em sentido contrário de direção, o veículo Volkswagen Golf, placas NMC 2488, preto, com três indivíduos que apresentaram nervosismo ao avistarem a viatura, o que motivou um sinal de parada, desobedecido pelos agentes, que empreenderam fuga. Ao ingressarem numa rua sem saída, na Chácara Schmidt, perderam o controle do veículo e rodaram na pista. Assim, feita a abordagem, foram

os indivíduos retirados do veículo e em busca pessoal foi encontrado em poder de Rodrigo da Silva Martins, o revólver supra descrito".

No mesmo sentido o depoimento do policial Marcelo (fl.08).

Em juízo, o policial Jonas disse que não lembrava dos fatos. Após a leitura de suas declarações feitas em solo policial pela douta Promotora de Justiça, lembrou que viram o veículo preto Golf no contra-fluxo e os indivíduos olharam assustados para a viatura. Ao acionarem o sinal de parada, eles empreenderam fuga, entraram em uma rua sem saída e o réu dispensou a arma de fogo. O acusado confessou que a arma de fogo era de sua propriedade. Disse que o policial Marcelo era o motorista e viu a mesma coisa (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha o entendimento do Pretório Excelso:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

O laudo pericial (fls.42-4) atestou que "a arma pode efetuar disparos", bem como comprovou que "a área reservada à numeração de série apresentava-se bastante desbastada".

Dessa forma, fartamente comprovadas a autoria e a materialidade.

Dosa-se as penas.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, pena que torno definitiva à minguia de outras causas modificadoras.

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, considerando-se a tese apresentada em juízo. Além disso, ainda que o entendimento fosse diverso, a reprimenda não poderia ficar aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do e. Superior Tribunal de Justiça.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo as penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos termos do par. 2º, do citado dispositivo legal, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, na forma a ser definida pelo juízo da execução, e prestação pecuniária consistente no pagamento de um salário mínimo a instituição beneficente (com destinação social), a ser indicada pelo juízo da execução.

O valor do dia-multa é o unitário mínimo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR RODRIGO DA SILVA

MARTINS, qualificado nos autos, à pena de 03 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na forma acima especificada, como incurso no inciso IV do parágrafo 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/03.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados. Após o trânsito em julgado, determino o encaminhamento da arma e munições apreendidas ao Comando do Exército, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03. Em relação à fiança (fls.73-4), cumpra-se nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA